

Rechtsrecherche

Einschlägige Grundlagen, Rechtsprechung, Suchbegriffe — Beispiel

Anfragende Person	Studentin der Rechtswissenschaft
Kanton	—
Frage	Unter welchen Voraussetzungen kann eine Mietzinskaution vorzeitig freigegeben werden?

Für ein Seminar wird eine strukturierte Kurzrecherche zur vorzeitigen Kautionsfreigabe benötigt.

Einschlägige Grundlagen (zu verifizieren)

- Bestimmungen zur Sicherheitsleistung der Mieterschaft im Mietrecht des OR.
- Praxis der Schlichtungsbehörden zur Fristberechnung nach Auszug.

Rechtsprechung

Relevante Bundesgerichtsentscheide zur Kautionsrückgabe sind gezielt über entscheidsuche.ch zu recherchieren — konkrete Fundstellen hier bewusst nicht angegeben, da im Einzelfall zu verifizieren.

Kernaussage

Eine Kaution kann vor Ablauf der üblichen Frist freigegeben werden, wenn die Vermieterschaft ausdrücklich zustimmt oder feststeht, dass keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.

Weiterrecherchieren

- fedlex.admin.ch: „Mietkaution Rückgabefrist“
- entscheidsuche.ch: „Kaution Freigabe Mietrecht“

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).